

개선요구 및 권고

제 목 사규 제·개정 예고제 운영 불합리

소 관 부 서(기관) 〰〰〰〰〰〰처

조 치 부 서(기관) 〰〰〰〰〰〰처

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 「사규관리 규정」(이하 “「규정」”이라 한다) 제14조(사규 제·개정의 예고)에 따라 사규 제·개정안을 사규 심사 전 공사 홈페이지에 게시하여 예고하고 있다.

2. 판단 기준

사규 제·개정의 예고는 2012년 국민권익위원회 권고사항¹⁾을 반영한 제도로써 그 취지는 국민의 권리·의무에 영향을 미치는 내부 규정의 제·개정 시 국민의 의견을 수렴하여 절차상 투명성을 확보하는 동시에 규정의 실효성을 높이기 위한 것이다.

그리고 권고사항에서는 지원, 평가, 검정 등 국민 생활과 관련이 있는 사규를 제·개정 예고 대상으로 선정하도록 하고 제·개정 예고 시에는 제·개정안 전문을 공개하도록 하며 국민생활과 관련이 없는 사규는 제·개정 예고를 생략할 수 있다고 되어 있다.

따라서 제도를 운영할 때에는 제·개정 예고 대상 사규의 범위를 국민생활과 관련이 있는 사규로 한정하거나 국민생활과 관련없는 사규는 예고를 생략하도록 하여 불필요한 행정낭비²⁾를 방지하는 대신 제·개정 예고 시에는 제·개정안 전체를 공개하여 그 내용을 알기 쉽게 하는 것이 합리적이다.

1) 관련 근거 : 국민권익위원회 「공직유관단체 ‘사규 제·개정 예고’ 추진방안(2012. 7월)」

2) 사규 제·개정 예고 시 20일이 추가로 소요됨.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. XX. XX. 감사일 현재 사규 제·개정 예고 실태를 점검한 결과 「규정」에서 전체 사규를 예고 대상으로 정하면서도 제한적인 사유³⁾로만 예고를 생략하도록 하고 있어 국민생활과 관련이 있다고 보기 어려운 사규⁴⁾의 제·개정까지 예고하고 있다.

또한 제·개정 예고 시 사규 원안, 신구조문 대비표 등을 첨부하지 않고 제목과 간략한 개요만 기재하는 등 내용을 파악하기 어려운 경우가 많아 제도가 실효성 있게 운영되기 어려운 실정⁵⁾이다.

관련부서(기관) 의견 ㉡㉡㉡㉡처는 감사결과를 수용하면서 국민생활과 관련이 없는 사규는 계약, 민원, 고객관리 등 관련성이 명확한 분야 외에는 제·개정 예고를 생략할 수 있도록 「규정」 제14조를 개정하는 한편, 예고 시에는 「규정」대로 제·개정안 전체가 공개되도록 관리하는 방안을 마련하겠다고 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉡㉡㉡㉡처장은

국민생활과 관련이 없는 사규는 계약, 민원, 고객관리 등 관련성이 명확한 분야 외에는 제·개정 예고를 생략할 수 있도록 「사규관리 규정」 제14조를 개정하시고(개선)

사규 제·개정 예고 시에는 제·개정안 전체가 공개되도록 관리하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(권고)

3) 보안 및 업무상 비밀에 해당되거나 법률의 제·개정 등에 따라 긴급히 입안하는 사규인 경우만 예고 생략 가능
4) 신분증 및 회장관리 지침 등
5) 「규정」 개정(20XX. XX. XX.)으로 제도를 도입한 20XX년부터 현재까지 제·개정안에 대한 의견이 접수된 사례가 없음.

